

司通过股东会决议：(1)同意名称变更为甲餐饮公司；(2)同意注册资本变更为1000万元，各股东认缴出资时间均为2025年9月10日；(3)同意选举王某为执行董事兼法定代表人。股东签名处有陈某、郭某、胡某、匡某、吴某、张某的签名和乙餐饮公司加盖的公章。

2018年10月16日，甲餐饮公司注册资金变更登记为1000万元。2018年10月20日，于某在甲餐饮公司股东微信聊天群中发送一张该公司营业执照照片并附文字“营业执照下来了”，吴某和张某均认可该照片上显示注册资本为1000万元。

2019年3月14日，王某将修改后的公司章程照片股东出资信息页拍照发至股东群中后说：“请将各位身份证原件正反面拍摄原图发到群里，做税务变更用。”郭某问：“好像数不对，写的注册资金200万元，怎么有1000万元？”王某答：“合同是怎么分钱，公司是怎么分权。”之后，各方配合将其身份证正反面照片私信发送给了王某。

2019年11月20日，王某在股东群中说：“经确认，税务代办公司可在5天内将公司注册资金最低减至1万元，费用6000元，请大家回复减资金额是否可以，费用怎么出。”随后各股东均在群内表示同意办理减资至10万元。2020年4月27日，甲餐饮公司完成上述减资登记。

2020年9月6日，甲餐饮公司形成股东会决议：匡某、陈某、张某3名股东退出，现股东乙餐饮公司、吴某持股比例10%、郭某持股比例7%、胡某，注册资本为10万元，法定代表人为王某。

吴某、郭某表示在2018年10月1日甲餐饮公司作出的股东会决议未经召开股东会，且所附二人签名亦非本人所签，二人并不知晓增资事宜，故起诉要求确认该股东会决议不成立。

【案件焦点】

1. 他人代吴某、郭某作出的同意案涉增资决议事项的表决行为是否属于无权代理；2. 如属于无权代理，该无权代理是否因得到吴某、郭某以明示或默示方式作出的追认而成为有权代理。

【法院裁判要旨】

北京市东城区人民法院经审理认为：公司未召开会议，股东会决议不成立，但依据《中华人民共和国公司法》第三十七条第二款或公司章程规定可以不召开股东会而直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章的除外。鉴于增加公司注册资本属于《中华人民共和国公司法》第三十七条第二款载明的前款所列事项，且行为人可以明示或默示作出意思表示，故在甲餐饮公司没有就案涉增资事宜召开股东会且现有证据证明吴某、郭某在案涉增资决议上的签名均非其本人所签的情况下，如吴某、郭某系以明示或默示作出过同意案涉增资决议的意思表示，亦可认为符合上述规定中除外条款的适用情形。经查，吴某、郭某均确认在2018年10月20日即已通过微信群收到载明注册资本为1000万元的甲餐饮公司营业执照照片，二人虽以未注意为由主张在该时并不知晓公司注册资本变更为1000万元，但该项主张缺乏合理性。此后，王某在2019年3月14日将载有增资后各股东出资信息的甲餐饮公司章程照片发到股东微信聊天群内，要求股东提供身份证正反面照片用于办理税务变更登记，虽然郭某先行就公司注册资本金额为1000万元提出异议，但随后仍向王某提供身份证正反面照片以配合办理税务变更登记；吴某通过私信方式将其身份证正反面照片发送给王某，并在郭某于微信聊天群内提出上述异议后，未作出其他意思表示。综合上述情况，本案虽无证据证明吴某、郭某以签名、盖章这种明示方式作出对案涉增资事宜予以认可的意思表示，但在案证据显示吴某、郭某已在收到载明注册资本为1000万元的甲餐饮公司营业执照照片、载明增资后各股东出资信息的甲餐饮公司章程页照片后配合办理公司税务变更登记的行为方式，作出了对公司注册资本增至1000万元予以同意的意思表示，即吴某、郭某系以默示方式作出意思表示。

北京市东城区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第一百零八条第一款之规定，判决如下：

驳回吴某、郭某的全部诉讼请求。

吴某、郭某不服一审判决，提起上诉。北京市第二中级人民法院同意一审法院裁判意见。

北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案判决适用的是2018年《中华人民共和国公司法》第三十七条第二款规定了有限责任公司股东会行使职权的书面决议方式。与之相对应，2023年《中华人民共和国公司法》（以下简称2023年《公司法》）在第五十九条第三款延续了上述条款的立法精神，未对上述立法内容作出实质性变更。此外，在与2023年《公司法》配套的司法解释尚未发布的情形下，现行《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》就公司决议不成立问题所作规定亦与上述立法内容及2023年《公司法》就公司决议不成立问题所作规定相协调。据此，可以认定，我国已在立法层面将全体股东以书面之明示方式对股东会职权范围内所涉决议事项作出一致同意的意思表示确立为未召开股东会而作出的决议不成立的唯一例外情形。结合《中华人民共和国民法典》关于作出意思表示的方式、被代理人以默示方式追认无权代理行为的规定，本案提出，除上述法定的例外情形外，股东仍可以口头方式的明示或行为方式的默示对股东会决议事项的表决行为作出追认，在追认行为作出后，该股东以未召开股东会为由要求确认所作决议不成立的，法院不应予以支持。

一、如何认定股东是否对无权代理表决行为予以追认

股东以未召开股东会为由要求确认股东会决议不成立的该类案件中，通常案涉股东会决议所附的该股东签名并非其本人所签，在无证据证明该书面表决行为系经该股东的有效授权的情况下，应当认定代理该股东作出书面表决的行为属于无权代理。根据《中华人民共和国民法典》对意思表示及代理的一般规定，如该股东在该无权代理行为发生后对其作出实际执行所涉决议事项或者接受公司实际执行决议事项等积极正面反馈行为，应视为该股东系以默示方式追

认前述书面表决的无权代理行为；如该股东以口头或书面的方式明确作出追认的意思表示，则系以明示的方式构成对表决行为的追认。故，在认定是否构成对表决行为的追认时，应综合审查该股东的书面声明、口头表态、参与决议的相关行动等相关情形来推定其是否以明示或默示的方式对其主张为无权代理的书面表决行为作出了追认的意思表示。

本案中，股东群沟通记录查明吴某、郭某在知晓增资事项已完成仍作出配合办理相应税务变更登记的行为，应认定为吴某、郭某以默示方式对此前的无权代理表决行为作出的追认。

二、如何认定股东追认行为与此前无权代理表决行为的关系

根据民法理论，追认是指被代理人事后对有相对人的无权代理行为予以认可或接受的一种单方意思表示，基于该单方法律行为性质，应认定股东对此前的无权代理表决行为作出的追认之生效无须经相对人同意，一经作出即补正了前述无权代理表决行为的效力瑕疵，使该无权代理表决行为变为有权代理且自成立时即发生效力。

具体到本案中，虽然吴某、郭某系在2019年3月14日以后作出的追认，但因该追认行为的溯及力，二人相应的无权代理表决行为自2018年10月1日成立时即已生效。

三、如何认定股东追认行为与相关公司决议效力的关系

本案中，根据查明事实，各股东均系在知晓增资事项已完成作出的配合办理相应税务变更登记的行为，故除提起本案公司决议纠纷诉讼的吴某、郭某外，即便其他股东均主张案涉增资决议系未召开股东会且股东签名不真实，亦应依据各股东以默示方式对此前的无权代理表决行为作出的追认而认定前述无权代理表决行为有效，据此，案涉股东会决议虽系未召开股东会而作出，但因存在全体股东以书面之明示方式对股东会职权范围内所涉决议事项作出一致同意的意思表示之法定例外情形而不得被认定为不成立。

不拘泥于本案例，试作拓展性分析，如除吴某、郭某外的五名股东中，有两名股东对此前的无权代理表决行为作出追认，有三名股东从未且拒绝对此前

的无权代理表决行为作出追认，则此时吴某、郭某是否可主张该三名股东的自始拒绝追认行为导致股东会决议因不具备“经全体股东一致同意”之构成要件而不属于未召开股东会作出的决议不成立的例外情形？笔者认为如该三名股东均明确表示同意吴某、郭某的上述主张且至少有一名股东明确表示，如法院判决驳回吴某、郭某的诉求其会起诉要求确认决议因未召开股东会而不成立，应判决支持吴某、郭某关于决议不成立的诉求，理由为吴某、郭某和其余两名股东的追认行为仅能对其自身的无权代理表决行为的效力瑕疵予以补正，在拒绝追认的三名股东有权且有可能就该事实提起决议纠纷诉讼的情况下，为避免造成当事人诉累，一次性化解纠纷，不得以吴某、郭某已作出追认行为为由判驳其关于决议不成立的诉求。

此外，应当注意的是，股东对无权代理表决行为作出的追认并不必然影响股东会决议的法律效力，理由为股东的表决行为与股东会决议在效力上具有相对独立性，股东会决议的效力取决于组织法上关于召集程序、表决方式以及决议内容的特别规定，应根据何种决议事项、能否形成多数决等进行具体分析。

编写人：北京市第二中级人民法院 高磊 贾凯迪

股东受欺诈作出的投票行为对股东会决议效力影响的认定

—— 某医药公司诉高某公司证照返还案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02民终14505号民事判决书

2. 案由：公司证照返还纠纷

3. 当事人

原告(反诉被告, 被上诉人): 某医药公司

被告(反诉原告, 上诉人): 高某

【基本案情】

2022年11月20日, 某医药公司的股东某研究院(出资金额600万元)、高某(出资400万元)作出临时股东会决议, 由刘某、高某、姜某组成董事会。

2022年11月30日, 董事刘某在董事微信群中发出《关于召开2022年临时董事会会议的通知》。姜某回复收到并同意参加董事会。高某向刘某发送《回执》确认收到《通知》并表示: “本人除不可抗拒的因素不能参加外, 会准时参加会议。”

2022年12月16日临时董事会会议召开当天, 高某以患病为由拒绝参加会议, 也未委托他人参加会议。董事刘某、姜某表决形成临时董事会决议, 同意选举刘某为新董事长, 同意高某不再担任公司经理(法定代表人), 同意聘任刘某为公司经理(法定代表人)。

2022年12月30日, 刘某以法定代表人身份委托律师向高某邮寄发送《律师函》, 要求其立即返还所持有的公司证照。因高某未返还, 某医药公司诉至法院。

高某则提出其参与2022年11月20日临时股东会并作出表决系受欺诈而作出, 由此导致该股东会关于更换董事会成员的决议无效, 进而由不适格董事所作出的2022年12月16日临时董事会决议亦无效, 故反诉请求: (1) 撤销某医药公司《2022年临时股东会会议决议》中关于高某作出的意思表示, 从而请求确认该临时股东会决议无效; (2) 确认某医药公司《2022年临时董事会决议》无效。

【案件焦点】

某医药公司的临时股东会决议和临时董事会决议的效力如何认定。

【法院裁判要旨】

北京市大兴区人民法院经审理认为：某医药公司临时股东会决议及临时董事会决议的效力决定了高某是否丧失了法定代表人身份，从而应当返还其所持有的公司证照。本案所涉核心问题是，股东基于欺诈而作出的投票行为是否对股东会决议的效力产生影响。首先，有意思表示瑕疵的投票行为应类推适用法律行为可撤销的规定，认定投票人依法有权撤销其投票行为。其次，投票瑕疵对决议效力的影响应从程序瑕疵方面加以分析。如果投票人撤销投票行为，进而造成出席会议的人数或者股东所持表决权不符合《中华人民共和国公司法》或者公司章程规定，或者会议的表决结果未达到《中华人民共和国公司法》或者公司章程规定的通过比例的，则公司决议依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第五条第三项、第四项而不成立；否则，应当按照一般程序瑕疵的规定，通过决议撤销制度予以解决。再次，根据法律规定，欺诈的证明标准必须达到排除合理怀疑程度，高某的证据未达到该证明标准。而且根据股东持股比例，即使高某撤销其投票行为，临时股东会的出席情况以及决议的通过比例均符合法律规定，不影响决议的成立。故而，高某只能基于程序瑕疵对该决议提出撤销之诉。但是，该决议于2022年11月20日作出，针对该决议的撤销之诉已经超出法律规定的期间。最后，鉴于临时股东会决议合法有效，刘某依法成为某医药公司董事，故其有权依法召集召开董事会会议，且形成的董事会决议合法有效。据此，刘某作为新聘任公司经理依据公司章程成为公司法定代表人，其有权代表公司提起公司证照返还诉讼。

北京市大兴区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二百三十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第一百零九条规定，判决如下：

- 一、高某于判决生效后十日内向某医药公司返还公司证照；
- 二、驳回高某的全部反诉请求。

高某不服一审判决，提出上诉。北京市第二中级人民法院经审理认为：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

股东会决议过程中，单个股东作出的投票行为的性质及其对股东会决议效力的影响，法律并未作出明确规定。本案虽为公司证照返还纠纷，但争议核心在于股东受欺诈而作出的投票行为是否足以影响股东会决议的效力。

一、投票行为是否适用意思表示瑕疵的相关规定

对此，虽然我国法律并未作出明确规定，但仍可基于对《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）的体系解释作出回答。《民法典》第一百四十四条规定表明，决议行为在我国属于民事法律行为。因此，关于法律行为的相关规定和原理原则上可适用于决议行为。《民法典》第一百三十三条规定，民事法律行为是民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关系的行为。故，与单方法律行为和双方法律行为相同，决议行为也是以意思表示为构成要素。决议以投票的方式形成，决议行为中的意思表示是投票权人的投票行为。通过投赞成票或反对票，投票人在决议行为的形成过程中作出了意思表示。

意思表示的核心是意思自治，当意思表示本身不真实或不自由时，法律赋予表示人撤销权等相应救济权。对于决议行为而言，作为意思表示的投票行为本身存在错误、欺诈、胁迫等意思瑕疵情形（投票瑕疵）的，依据意思表示的一般原理，也应当赋予投票人相同的法律救济。不过，对于意思表示瑕疵，根据《民法典》第一编第六章第三节规定，权利人有权撤销的对象是法律行为而非意思表示的权利。但如果将此适用于投票瑕疵，意味着只要某个投票人存在意思表示瑕疵情形即可直接撤销整个决议行为，这既有害于决议行为安定性，也不符合决议行为本身的特征，故对于投票瑕疵的情形，应类推适用法律行为可撤销的规定，认定投票人依法有权撤销其投票行为。

二、投票瑕疵对于决议行为本身的效力有何种影响

投票瑕疵并不涉及决议内容本身，即便存在投票瑕疵，投票人仍享有依法

